

Le Prestataire s'engage, à titre d'obligation de résultat à la parfaite exécution desdites Prestations dans le respect des délais contractuels.

Article 3 : HORAIRES DES PRESTATIONS

Le Prestataire preste de lundi à samedi, de 7h30 à 18h30. Au-delà de cette heure, pour les permanents, le prestataire aura droit à un prorata des heures de travail majoré d'un incitatif.

Toutefois, ces heures sont ramenées de 7h30 à 14h30 lorsqu'il s'agit des jours fériés.

A l'inverse toute absence et/ou départ anticipé d'un manutentionnaire sera imputé au moment du règlement de la facture du Prestataire en cas d'exécution complète des manutentions de la journée.

Article 4 : COUT DU CONTRAT ET MODALITES DE PAIEMENT

En contrepartie des prestations visées à l'article 2 ci-dessus le Prestataire perçoit une rémunération forfaitaire déterminée suivant les tarifs joints en annexe.

Les tarifs tiennent compte de toutes les sujétions normalement prévisibles, aléas et frais propres au Prestataire, notamment assurances, salaires, heures supplémentaires, charges sociales, impôts, frais de déplacement, de séjour, ou de repas, et tout autre frais ou coût, prévisibles, associés à l'exécution des Prestations.

Les prix prévus dans les tarifs s'entendent hors taxes. Ils seront augmentés de la TVA en vigueur au jour de son exigibilité. Le paiement sera effectué par chèque maximum 30 jours à compter de la date de réception de la facture conforme aux prescriptions fiscales en vigueur.

Article 5 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Le Prestataire est responsable, au sens des articles 1382 et suivant du Code Civil Napoléonien de 1804, de tout dégât (avaries, etc.) et actes criminels ou délictuels (vols par préposés, etc) causés par son personnel ou tout tiers commis par lui, toute chose dont il a la garde, et sera appelé à les réparer à ses frais nonobstant les dommages-intérêts pour préjudice subi que le Client se réserve de réclamer.

Les immobilisations et pertes de voyages dues à la défaillance de la manutention du fait du Prestataire lui sont imputables.

Le Prestataire s'engage à souscrire une assurance responsabilité civile et à la maintenir à jour durant le cours de sa prestation. Il en rapportera la preuve au Client dès la signature des présentes.

Article 6 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pièces contractuelles sont les suivantes :

- Le présent contrat ;
- Annexe 1 : Tarifs et sites des prestations ;
- Temps de chargement et de déchargement.

Article 7 : INDEPENDANCE



Les Parties certifient qu'elles restent des partenaires commerciaux et professionnels indépendants l'un de l'autre.

Article 8 : SOUSTRAITANCE – CESSION

Le contrat est conclu intuitu personae. En conséquence le Prestataire ne pourra ni sous-traiter les prestations ni céder le contrat sans l'accord écrit du Client.

Article 9 : PERSONNEL DU PRESTATAIRE

Le personnel utilisé par le Prestataire dans l'exécution de son obligation demeure sous sa seule responsabilité.

Le Prestataire s'engage à n'embaucher que des personnes jouissant d'une excellente moralité et à se conformer aux réglementations du travail.

Le Client se réserve la possibilité d'exiger le remplacement immédiat de tout préposé dont le comportement laisserait à désirer, notamment par suite d'incapacité, négligence, fautes professionnelles, attitudes irrespectueuses vis-à-vis des clients et non-respect des dispositions du règlement intérieur ou des consignes de sécurité.

Le personnel du Prestataire dispose pour l'exécution de sa mission du matériel adéquat fourni par celui-ci.

Le personnel du Prestataire doit être vêtu des EPI adéquats (Casque de sécurité, tenue appropriée, botte de sécurité, etc.).

Article 10 : CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'engage à ne divulguer ou ne laisser divulguer aucune information technique ou commerciale qui pourrait lui être communiquée par l'autre Partie ou qu'elle pourrait être amenée à connaître en exécution du présent contrat, hormis ce qu'il est nécessaire pour l'exécution de celui-ci ou qui doit faire l'objet d'une communication par la loi.

Les Parties prendront les dispositions nécessaires pour obtenir le respect de cet engagement par leurs personnels.

Plus particulièrement, le Prestataire s'engage à ne divulguer en aucune façon toute information relative à la constitution du Client, sa structure, ses sociétés sœurs et les liens existants entre elles ; le non-respect de cette obligation étant sanctionné par le paiement d'une indemnité de 5.000.000 FCFA à titre de clause pénale.

Cette obligation survivra pendant une durée de trois (03) ans après l'expiration du contrat. Le Prestataire s'engage enfin à ne pas utiliser les noms, marques, logos, images et tout autre signe distinctif du Client sans son accord préalable et écrit.

Article 11 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat contient l'intégralité des droits et obligations des Parties l'une à l'égard de l'autre. De convention expresse, il annule et remplace tout accord oral ou écrit antérieur ayant le même objet. Toute modification du présent contrat devra, pour être valable, faire l'objet d'un avenant signé des deux Parties.

Le fait que l'une des Parties n'ait pas mis en œuvre une clause quelconque du contrat ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation pour cette partie aux droits découlant de ladite clause.

COPIE DU CONTRAT
La Direction
BO-1 5142 01-CH2
Tel: (237) 235 68 400